카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침

[공소청 예규 제183호] [시행 2026. 10. 16.]

제정 대검 수사지휘·지원과, 2020. 12. 8.

개정 대검 수사지휘·지원과, 2022. 3. 28.

개정 대검 반부패부 반부패3과, 2025. 3. 21.

개정 공소청 중대범죄2과, 2026. 10. 16.

제1장 총칙

제1조(목적)

이 규정은 카르텔과 관련된 형벌감면 신청에 관한 기본 원칙과 절차를 정함으로써, 카르텔에 대한 형사사법 절차의 예측가능성과 투명성 제고를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “카르텔“이란 「형법」 제315조, 「건설산업기본법」 제95조 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제40조 제1항을 위반한 사건을 말한다.
2. “형벌감면 신청“이란 카르텔에 관한 사실을 공소청에 자발적으로 신고하여 소추권자인 검사에게 공소제기의 면제 또는 감경 구형 등을 구하는 의사표시를 말한다.
3. “형벌감면 신청자“란 형사소송법 제247조, 형법 제51조, 공익신고자보호법 제6조 등의 규정에 근거하여 제2호의 형벌감면 신청을 하는 사업자 또는 개인을 말한다.

제2장 형벌감면 절차

제1절 형벌감면 신청

제3조(형벌감면 신청의 방식)

① 카르텔에 대하여 형벌감면을 신청하고자 하는 자는 다음 각 호의 사항이 포함된 별지 제1호 서식의 형벌감면 신청서를 공소청 중대범죄부에 직접 방문하거나, 팩스 전송(0502-193-0223) 또는 이메일 전송(leniency@spo.go.kr)의 방법으로 제출해야 한다. 이때 형벌감면 신청서를 접수받은 공소청 중대범죄부 담당자는 지체 없이 신청서 원본에 접수 일시와 신청번호를 기재하고 서명·날인한 후 그 부본을 형벌감면 신청자에게 교부한다.

1. 형벌감면 신청자의 명칭, 대표자 이름, 주소, 사업자등록번호(또는 주민등록번호) 및 연락처, 형벌감면 신청서를 제출하는 자의 성명, 근무부서, 연락처
2. 형벌감면 신청자 등이 참여한 카르텔의 개요
3. 당해 카르텔을 입증하는데 필요한 증거 및 증거의 목록
4. 당해 카르텔에 대한 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조하겠다는 내용
5. 당해 카르텔의 중단 여부
6. 형벌감면 신청자와 함께 형벌을 감면 받기 원하는 전·현직 임직원의 이름, 주소, 주민등록번호 및 연락처

② 2이상의 사업자인 형벌감면 신청자들이 공동으로 형벌감면 신청서를 제출하는 경우에는 전항의 신고서에 다음 각 호의 사항을 추가로 기재 또는 첨부하여야 한다.

1. 공동 형벌감면 신청자들이 실질적 지배관계에 있는 계열회사이거나 회사의 분할 또는 영업양도의 당사회사에 해당하는지 여부 및 그 사유
2. 제1호의 사항을 입증할 수 있는 서류
3. 공동 형벌감면 신청자들이 위 제1호의 요건을 충족하지 못하여 개별적으로 순위를 부여받게 될 경우 공동 형벌감면 신청자들 간 순위

③ 형벌감면 신청자가 서면으로 신청서를 제출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 공소청 중대범죄부에 제1항 각 호에 해당하는 내용과 별지 제1호 서식의 서약사항을 준수하겠다는 것을 구두로 진술함으로써 구두 형벌감면 신청을 할 수 있고, 이 경우 공소청 중대범죄부는 형벌감면 신청자의 구두 진술 내용을 녹취하여야 한다.

④ 제3항에 의해 구두 감면신청을 제출받은 공소청 중대범죄부 담당자는 별도의 서면(별지 제1호 서식에 준하나, 카르텔 개요 등 일부 내용을 생략할 수 있다)에

접수된 카르텔의 개요와 접수일시를 기재한 서면을 작성하고 서명·날인하여 그 부본을 형벌감면 신청자에게 교부한다.

⑤ 공소청 중대범죄부는 제1항 또는 제4항에 따라 형벌감면 신청서 사본과 제출자료 또는 구두 감면신청 서면 사본을 서울중앙지방공소청 공정거래 사건 전담부서(이하 '공정거래 전담부서'라 한다)에 송부하여 신청 건을 검토하게 한 후 그 결과를 공소청 중대범죄부에 제출하게 한다. 다만, 사안의 성격 등을 감안하여 형벌감면절차를 진행할 필요성이 크지 않거나 부적절하다고 판단한 경우에는 잠정순위를 기재하지 아니한 채 신청사건을 종료하고, 관련 자료는 유관기관인 공정거래위원회에 송부한다.

⑥ 공소청 중대범죄부는 제5항에 따라 제출받은 공정거래 전담부서의 의견 등을 반영하여 신청서 또는 서면 원본에 잠정순위를 기재하고 서명·날인한 후 그 부본을 형벌감면 신청자에게 교부한다.

⑦ 셋 이상의 사업자가 동일 건에 관하여 형벌감면 신청을 한 경우 제6항에 따른 잠정순위 기재는 1, 2순위자에 한정한다. 그 외 신청자의 경우는 제1항에 따른 접수일시와 신청번호만을 부여하되, 이후 제10조에 따른 형벌감면 결정 시 2순위 이내의 자로 판명된 경우에는 그 때 그 순위를 기재한 서면을 통보한다.

제4조(형벌감면 신청의 보정)

① 형벌감면 신청자가 증거자료의 수집 등에 상당한 시간을 요하거나 기타 신청서와 동시에 증거자료를 제출할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 제3조 제1항 및 제2항의 기재사항 중 일부를 생략한 신청서를 제출할 수 있다. 다만, 이때에도 제3조 제1항 제1호 및 제2호의 사항은 기재하여야 한다.

② 전항의 경우 형벌감면 신청자는 그 보정에 필요한 기한을 명시하여야 한다.

③ 전항의 보정 기한은 30일을 넘지 못한다. 다만, 국제카르텔의 국제공조 등 불가피한 사유가 있어 공소청 중대범죄부의 동의를 받은 경우에는 60일의 범위 내에서 보정 기한을 연장할 수 있다.

④ 보정 기한 내에는 최초 신청시 기재하였던 카르텔의 개요에 관한 사항도 이를 보완할 수 있다. 다만, 최초 신청시 고의 또는 중과실로 사실과 다르게 카르텔을 신고한 경우에는 보완을 허용하지 않는다.

⑤ 보정서 및 보정자료는 공소청 중대범죄부에 제출하여야 한다. 공소청 중대범죄부는 보정서 및 보정자료를 접수한 경우 그 사본을 공정거래 전담부서에 송부하여 신청 건을 검토하게 한다.

제5조(형벌감면 신청의 순위)

① 형벌감면의 순위는 제6조의 요건을 충족한 자 중 제3조에 의한 신청 시점의 순위에 따라 판단한다. 다만, 카르텔에 대한 종국처분 전 선순위 신청인이 제6조에 따른 형벌감면의 요건을 충족하지 못한 경우 검사는 공소청 중대범죄부와 협의하여 후순위 신청인이 형벌감면 요건을 충족하였는지 여부를 다시 심사하여 후순위 신청인으로 하여금 선순위 신청인의 순위를 승계하게 할 수 있다.

② 2 이상의 사업자인 형벌감면 신청자들이 공동으로 형벌감면 신청서를 제출한 경우에는 그 신청은 받아들이지 아니한다. 다만, 공동 형벌감면 신청자들이 제3조 제2항에 따라 다음 각 호의 실질적 지배관계에 있는 계열회사이거나 회사의 분할 또는 영업양도의 당사회사에 해당하는 사유를 적시하여 공동으로 신청을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 형벌감면 신청시 사업자가 다른 사업자의 주식을 모두 소유한 경우(동일인 또는 동일인 관련자가 소유한 주식을 포함하고, 의결권 없는 주식은 제외한다.)
2. 제1호에 해당하지 않더라도 주식소유비율, 당해 사업자의 인식, 임원겸임 여부, 회계의 통합 여부, 일상적 지시 여부, 판매조건 등에 대한 독자적 결정 가능성, 당해 사안의 성격 등 제반 사정을 고려할 때, 사업자가 다른 사업자를 실질적으로 지배함으로써 이들이 상호 독립적으로 운영된다고 볼 수 없는 경우. 다만, 관련시장 현황, 경쟁사업자의 인식, 당해 사업자의 활동 등을 고려할 때 경쟁관계에 있다고 인정되는 경우는 제외한다.

③ 공동 형벌감면 신청이 있는 경우 그 순위는 다음 각 호와 같다.

1. 공동 형벌감면 신청자들이 동일한 순위를 받는다. 다만, 공동 형벌감면 신청이 인정되지 않는 경우에는 제3조 제2항 제3호에 따른 순위에 의한다.
2. 공동 형벌감면 신청자들 이후에 형벌감면 신청을 한 자의 순위는 선순위 공동

형벌감면 신청이 인정될 경우와 인정되지 않을 경우에 따라 달라진다.

제2절 형벌감면 요건 및 판단기준

제6조(형벌감면의 요건)

① 수사 착수 전 형벌감면을 신청한 자가 다음 각 호의 모두에 해당하는 경우에는 제1순위자로 인정된다.

1. 카르텔을 입증하는데 필요한 증거를 단독으로 제공한 최초의 자일 것. 다만, 카르텔에 참여한 2 이상의 형벌감면 신청자가 공동으로 증거를 제공하는 경우에도 이들이 사업자로서 제5조 제2항 단서에 따라 실질적 지배관계에 있는 계열회사이거나 회사의 분할 또는 영업양도의 당사회사에 해당하는 것으로 인정되면 단독으로 제공한 것으로 본다.
2. 공소청 또는 수사기관이 카르텔에 대한 정보를 입수하지 못하였거나 카르텔을 입증하는데 필요한 증거를 충분히 확보하지 못한 상태에서 형벌감면 신청을 하였을 것
3. 카르텔과 관련된 사실을 모두 진술하고, 관련 자료를 제출하는 등 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조하였을 것
4. 그 카르텔을 중단하였을 것

② 수사 착수 후 수사 및 재판에 협조한 형벌감면 신청자가 다음 각 호의 모두에 해당하는 경우에는 제1순위자로 인정된다.

1. 공소청 또는 수사기관이 카르텔에 대한 정보를 입수하지 못하였거나 카르텔임을 입증하는데 필요한 증거를 충분히 확보하지 못한 상태에서 수사 및 재판에 협조하였을 것
2. 제1항 제1호, 제3호, 제4호에 해당할 것

③ 수사 착수 전에 형벌감면 신청을 하거나 또는 수사에 착수한 후에 수사 및 재판에 협조한 자로서 다음 각 호의 모두에 해당하는 경우에는 제2순위자로 인정된다.

1. 카르텔을 입증하는데 필요한 증거를 단독으로 제공한 두 번째의 자일 것. 다만, 카르텔에 참여한 2 이상의 형벌감면 신청자가 공동으로 증거를 제공하는 경우

에도 이들이 사업자로서 제5조 제2항 단서에 따라 실질적 지배관계에 있는 계열회사이거나 회사의 분할 또는 영업양도의 당사회사에 해당하는 것으로 인정되면 단독으로 제공한 것으로 본다.

2. 제1항 제3호 및 제4호에 해당할 것

제7조(카르텔 입증에 필요한 증거 여부에 대한 판단기준)

① 제6조의 “카르텔을 입증하는데 필요한 증거“에 해당하는지 여부는 형벌감면 신청자가 제출한 증거를 전체적으로 고려하여 판단한다. 다만, 다음 각 호의 하나의 증거를 제출한 경우 이에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

1. 당해 카르텔에 참여한 사업자들 간에 작성된 합의서, 회의록, 내부 보고자료 등 합의 내용, 성립과정 또는 실행사실을 직접적으로 입증할 수 있는 자료
2. 당해 카르텔에 참여한 사업자 또는 그 임직원의 확인서, 진술서 등 카르텔을 할 것을 논의하거나 실행한 사실을 육하원칙에 따라 구체적으로 기술한 자료 및 관련 사실을 입증할 수 있는 구체적 자료
3. 관련 사실을 입증할 수 있는 구체적 자료가 없는 경우라도 진술서 등 신청사실을 충분히 인정할 수 있는 자료. 다만, 이 경우 수사과정이나 검사의 사실관계 확인 절차에서 진술하는 내용이 당해 카르텔의 합의내용, 성립과정 또는 실행사실을 입증하는데 충분하여야 한다.

② 전항의 증거는 문서, 녹음테이프, 컴퓨터파일 등 그 형태나 종류에는 제한이 없다.

제8조(성실한 협조 여부에 대한 판단기준)

① 제6조 제1항 제3호의 “성실하게 협조“하였는지 여부는 다음 각 호의 사유를 종합적으로 고려하여 판단한다.

1. 형벌감면 신청자가 알고 있는 당해 카르텔과 관련된 사실을 지체없이 모두 진술하였는지 여부
2. 당해 카르텔과 관련하여 형벌감면 신청자가 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출하였는지 여부
3. 사실 확인에 필요한 공소청 또는 수사기관의 요구에 신속하게 답변하고 협조하

였는지 여부

4. 형벌감면 신청자의 소속 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 수사, 사실관계 확인, 형사재판(법정 출석 포함) 과정에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다하였는지 여부
5. 당해 카르텔과 관련된 증거와 정보를 파기, 조작, 훼손, 은폐하였는지 여부

② 형벌감면 신청자가 형사재판 확정 이전에 공소청 중대범죄부의 동의 없이 형벌감면 신청 및 관련 사실을 제3자에게 누설한 경우에는 성실하게 협조하지 않은 것으로 본다. 다만, 형벌감면 신청자가 형벌감면 신청 및 관련사실을 법령에 따라 공개하거나 공소청 중대범죄부의 동의 하에 외국정부에 알리는 등 불가피한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 형벌감면 신청자가 사업자인 경우, 소속 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 제6조 제1항 제3호에서 규정한 지속적이고 성실한 협조를 다하지 않은 경우에는 해당 형벌감면 신청자는 협조하지 않은 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 달리 판단할 수 있다.

1. 형벌감면 신청자가 해당 임직원(전직 임직원 포함)의 지속적이고 진실한 협조를 확보하기 위하여 합리적으로 기대할 수 있는 최선의 노력을 다한 경우
2. 형벌감면 신청자가 해당 임직원의 비협조에도 불구하고 당해 카르텔의 합의 내용, 성립과정 및 실행사실을 모두 입증하는데 충분한 증거를 제공한 경우

제9조(카르텔 중단 여부에 대한 판단기준)

① 형벌감면 신청자는 형벌감면 신청 후 즉시 카르텔에 참여한 다른 사업자에 대하여 카르텔에 기한 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 의사를 표시하고 그 합의에 따른 카르텔을 중단하여야 하며, 이를 확인할 수 있는 자료를 공소청 중대범죄부에 제출하여야 한다. 다만, 위 탈퇴 의사표시와 카르텔의 중단 시점은 형벌감면 신청 과정에서 공소청 중대범죄부와 협의하여 일정 기간 유예될 수 있다.

② 형벌감면 신청자가 신청 전 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 의사를 표시하고 카르텔을 중단하였을 경우 그 사실을 확인할 수 있는 자료를 형벌감면 신청시 공소청 중대범죄부에 제출하여야 한다.

③ 형벌감면 신청자가 탈퇴의 의사를 표시한 이후 기존 합의에 따른 카르텔을 하였을 경우 그 탈퇴의 의사표시는 효력이 없는 것으로 본다.

제3절 형벌감면 결정

제10조(형벌감면의 결정)

① 제6조 제1항 또는 제2항에 따른 제1순위 형벌감면 신청자는 기소하지 아니한다.

② 검사가 제1항에 따라 제1순위 신청자를 기소하지 않는 경우에는 관련 형사재판이 확정될 때까지 계속적이고 성실하게 협조할 것을 조건으로 기소유예 처분을 할 수 있다.

③ 검사가 제2항에 따라 조건부 기소유예 처분을 하는 경우 관련 형사재판이 확정될 때까지 신청자의 조건 이행 여부를 확인하고, 필요한 경우 공판검사, 수사기관 담당자 또는 그 밖의 사건 관계인에게 협조의무 이행 여부에 관한 의견이나 자료의 제공을 요청할 수 있다.

④ 제6조 제3항에 따른 제2순위 형벌감면 신청자는 그 형을 1/3 이상 2/3 이하의 범위에서 감경하여 구형한다.

⑤ 카르텔로 인하여 형사처벌의 대상이 된 자가 그 카르텔 외에 그 자가 관련되어 있는 다른 카르텔에 대하여 제6조 제1항 또는 제2항의 각 요건을 충족하는 경우에는 당해 카르텔에 대하여 다시 형을 감경할 수 있다.

⑥ 검사는 형벌감면을 결정하기 전에 이와 관련하여 공소청 중대범죄부와 협의하여야 한다.

⑦ 검사는 형벌감면 여부를 결정하기 전 1회 이상 기일과 장소를 지정하여 피의자, 사건관계인, 전문가 또는 사법경찰관으로부터 의견을 청취하거나 의견서 등 관련자료를 제출받는 방법으로 사실관계를 확인한다. 다만, 신속한 사건처리의 필요성 또는 그 밖에 기일과 장소를 지정한 사실관계 확인 절차를 실시하기 곤란한 부득이한 사유가 있는 경우에는 서면, 전화, 정보통신망을 이용한 영상면담, 그 밖에 적절하다고 인정하는 방법의 사실관계 확인으로 이를 갈음할 수 있다.

⑧ 검사는 형벌감면 여부를 결정하려는 경우에는 신청자가 제출한 증거의 기여도,

수사에 대한 협조 정도 및 형벌감면 제한사유의 존부 등 필요한 사항에 관하여 수사기관의 의견을 청취한다.

⑨ 검사가 본 조에 따라 형벌감면을 결정한 경우에는 이를 신청자에게 서면으로 통지하고, 수사기관에 통보한다.

제11조(형벌감면의 제한)

① 제10조에 따라 형벌감면을 받은 자가 그 감면받은 날부터 5년 이내에 재범한 경우에는 형벌감면을 하지 아니한다. 이 경우 형벌감면이 제한되는 기간의 기산일은 관련 형사사건 재판 확정일을 기준으로 한다.

② 제6조의 규정에 해당하는 자라도 다른 카르텔 참여자에게 그 의사에 반하여 해당 카르텔에 참여하도록 강요하거나 이를 중단하지 못하도록 강요한 사실이 있는 경우 또는 일정기간 동안 반복적으로 카르텔을 한 경우에는 제10조에 따른 감경 또는 면제를 하지 아니한다.

③ 제6조 제3항에 해당하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제10조 제4항에 따른 감경을 하지 아니한다.

1. 2개 사업자가 카르텔에 참여하고 그 중의 한 사업자인 경우. 이 경우, 2개 사업자가 카르텔에 참여하였는지 여부는 당해 카르텔의 종료일을 기준으로 판단한다.
2. 제6조 제1항 또는 제2항에 해당하는 자의 제1순위 형벌감면 신청이 접수된 날부터 2년이 지나 형벌감면 신청을 한 사업자인 경우

④ 제6조 제3항에 해당하는 자로서 3개 사업자가 카르텔에 참여하고 그 중의 한 사업자인 경우 제10조 제4항에 따른 감경을 하지 아니할 수 있다. 이 경우, 3개 사업자가 카르텔에 참여하였는지 여부는 당해 카르텔의 종료일을 기준으로 판단한다.

제12조(형벌감면의 변경)

① 카르텔에 대한 종국처분 후 형벌감면 신청자가 관련 형사재판에서 진술을 번복하는 등 형벌감면 결정을 계속 유지하기 어려운 사정이 발생한 경우, 검사는 형벌감면 신청자에게 관련 사실을 통지하고 14일간의 유예기간을 부여한다. 위 유예기간 내에 새로운 사정 변경이 없는 한 공소청 중대범죄부의 승인을 받아 아래 각 호에 따라 처리한다.

1. 제1순위 형벌감면 신청자는 지체 없이 기소한다.
2. 제2순위 형벌감면 신청자는 담당 재판부에 그 사유를 기재한 의견서를 제출하고, 새로운 구형량을 정하여 구형한다.

② 제1항에 따라 제1순위 또는 제2순위 형벌감면 신청자가 형벌감면을 받을 수 없게 되더라도 그 보다 후순위 형벌감면 신청자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

③ 검사는 제1항에 따른 형벌감면의 변경이 발생한 경우 지체 없이 그 사실을 수사기관에도 통보한다.

제13조(비밀유지 의무)

공소청 및 그 소속 공무원은 형벌감면 신청자가 동의하는 경우를 제외하고는 형벌감면 신청자의 신원·제보 내용 등 신청 또는 제보와 관련된 정보 및 자료를 관련 사건 처리와 관계없는 자에게 제공하거나 누설하여서는 아니 된다.

제3장 카르텔 사건 접수 및 송부 등 절차

제14조(형벌감면 신청서의 접수 절차)

① 공소청 중대범죄부는 제3조에 따른 형벌감면 신청서를 접수한 경우 신청서 원본에 접수일시 및 신청번호를 기재하고 서명 또는 날인하여 그 부본을 신청자에게 교부한다.

② 신청번호는 접수연도와 접수순서에 따른 일련번호로 구성한다. 신청서·보정서·보정자료 및 그 밖에 해당 신청과 관련된 문서에는 신청번호를 표시하여야 한다.

③ 공소청 중대범죄부는 형벌감면 신청서를 접수한 후 신청서와 제출자료 등의 사본을 공정거래 전담부서에 송부하여 신청 건을 검토하게 한다.

④ 공소청 중대범죄부는 제15조에 따른 수사기관 송부 전 제3조 제6항과 같이 잠정순위를 기재한 신청서 부본을 형벌감면 신청자에게 교부한다.

제15조(관련 자료의 수사기관 송부)

① 공소청은 형벌감면 신청 사건에 대한 접수 및 검토를 모두 마친 다음 신청서, 보정서 및 관련 자료 등의 원본을 수사기관에 송부한다.

② 공소청은 형벌감면 신청서가 접수되어 제3조 제5항 및 제6항에 따른 절차를 마친 경우 증거의 멸실·은닉을 방지하거나 그 밖에 신속한 수사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 보정서 또는 보정자료가 제출되기 전이라도 신청서와 관련 자료 등의 원본을 수사기관에 송부할 수 있다.

③ 제2항에 따라 사건이 송부된 후에도 제4조에 따른 보정서와 보정자료는 공소청 중대범죄부에서 접수한다. 공소청 중대범죄부는 보정서와 보정자료를 접수하는 경우 제4조 제5항에 따른 송부 및 공정거래 전담부서의 검토 절차가 종료된 즉시 원본을 수사기관에 송부한다.

④ 공소청은 제1항 내지 제3항에 따라 신청서, 보정서 및 관련 자료 등의 원본을 수사기관에 송부할 때에 그 사본을 관할 지방공소청 공정거래 사건 담당 부서에 함께 송부하고, 사본을 송부받은 관할 지방공소청 공정거래 사건 담당 부서는 별지 제2호 서식의 카르텔 사건 형벌감면신청 관리 대장에 ‘0000년 리니언시00호’의 형식으로 번호를 특정하여 별도로 관리한다.

제16조 (수사기관과의 협력)

① 검사는 형벌감면 신청사건의 판단 과정에서 제10조에 따른 형벌감면 여부를 결정하기 위하여 필요한 경우 수사기관 소속 공무원과 다음 각 호와 관련된 내용에 대하여 협의할 수 있다.

1. 신청자가 제출한 자료 또는 진술의 내용과 증거로서의 기여도
2. 신청자와 그 전·현직 임직원의 조사 경과 및 협조 정도
3. 진술의 번복, 허위자료 제출, 증거인멸 또는 수사방해 여부
4. 신청자가 제3자에게 형벌감면 신청 및 관련 사실을 누설하였는지 여부
5. 신청자가 카르텔을 중단하였는지 여부
6. 관련 사건의 진행 상황과 증거 수집 현황
7. 그 밖에 형벌감면 요건의 판단에 필요한 사항

② 검사는 제1항 각 호와 관련된 내용에 대하여 수사기관으로부터 자문 요청 등이 있는 경우에도 이에 응하여 협의할 수 있다.

제17조(국제협력)

공소청은 관련 사건의 처리를 위하여 상호주의 원칙 하에 외국 사법경쟁당국과 정보교환 등 국제협력을 할 수 있다.

제18조(관련 자료의 제공)

공소청은 본 예규에 따른 형벌감면 결정과 관련된 사항에 관하여 필요한 경우 법원, 수사기관, 공정거래위원회 또는 그 밖의 관계 기관에 형벌감면 신청과 관련된 정보 또는 자료를 사건처리와 무관한 자에게 누설하지 아니할 것을 조건으로 제공할 수 있다.

제19조(재검토기한)

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

(시행일) 이 지침은 2020. 12. 10.부터 시행한다.

부 칙

본 지침은 2022. 3. 28.부터 시행한다.

부 칙

본 지침은 2025. 3. 21.부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

본 지침은 2026. 10. 16.부터 시행한다.

제2조(적용범위)

① 본 지침은 2026. 10. 2. 이후 공소청 중대범죄부에 형벌감면 신청을 한 경우에 소급하여 적용한다.

② 대검찰청 반부패부에 접수된 신청은 공소청 중대범죄부에 접수된 것으로 본다.

■ 카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침 [별지 제1호서식] <개정 2026. 10. 16.>

카르텔 사건 형벌감면 신청서 [ ]사업자 [ ]개인

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

<table>
<tr><td rowspan="8">신청인
(공동
감면신청시
별지 기재)</td><td>사 업 자 명
(성명)</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">사 업 자
등록번호
(주민등록
번호)</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자 성명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연 락 처</td><td>전 화 번 호</td><td></td><td>휴 대 폰</td><td></td></tr>
<tr><td>팩 스 번 호</td><td></td><td>이 메 일</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">실제 신고하는
자에 관한 사항</td><td>성명</td><td></td><td>근무부서</td><td></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td><td>이메일</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">카르텔의
개요</td><td colspan="5">※ 다음 사항을 빠짐없이 기재하여 주시고, 상세 내용은 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>카르텔 품목</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔의 내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔
참여사업자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>실제 회합에
참석한 사람</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔 기간</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>회합 일시 및
장소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>의사연락 및
회합의 방법</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>회합 횟수</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>카르텔 실행
여부 및 방법</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>증거자료
목록</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

카르텔 중단여부 및 관련증거 목록		
보정기간		
공동 감면신청시 기재사항	공동 감면신청 사유	[ ] 실질적 지배관계에 있는 계열회사 [ ] 분할 또는 영업양수도의 당사회사 ※ 해당 란에 √ 표시하고, 당해 사유에 관한 설명을 기재하신 후, 이를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 주십시오.
	공동 감면신청 요건 미충족시 감면신청인들간 순위	
형벌감면을 원하는 전현직 임직원	성명	※ 다수인 경우 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.
	주민등록번호	
	주소	
	연락처	
외국정부·공정거래위원회 등 타 기관에의 감면신청 여부		
신청 이후 주의사항	1. 카르텔과 관련된 사실을 모두 진술하고, 관련 자료를 제출하는 등 해당 사건의 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조할 것 가. 형벌감면 신청자가 알고 있는 당해 카르텔과 관련된 모든 사실을 지체없이 진술할 것 나. 당해 카르텔과 관련하여 형벌감면 신청자가 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출할 것 다. 사실 확인에 필요한 공소청 또는 수사기관의 요구에 신속하게 답변하고 협조할 것 라. 형벌감면 신청자의 소속 임직원이 해당 사건의 수사와 형사재판(법정 출석 포함) 과정에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다할 것 마. 당해 카르텔 관련된 증거와 정보를 고의로 파기, 조작, 훼손, 은폐하지 아니할 것 바. 형사재판 확정 이전에 공소청의 동의 없이 형벌감면 신청 및 관련 사실을 제3자에게 누설하지 아니할 것(법령에 따라 공개 하거나 외국정부에 알리는 경우는 예외) 2. 제출된 자료가 허위가 아닐 것 3. 형벌감면 신청 후 즉시 또는 일정 기간 유예기간 경과 후 즉시 카르텔에 기한 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 의사표시와 그 사실을 확인할 수 있는 자료를 제출할 것 ※ 만일 위 주의사항을 어길 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못 할 수 있습니다.	

서약사항	본인은 위 카르텔 사건에 관한 형벌감면을 신청함에 있어 본인이 카르텔에 가담하거나 관여한 사실을 자발적으로 인정하면서, 공소청과 수사기관의 이후 진행 절차에 적극 협조하고, 본인이 알고 있는 모든 사실을 숨김없이 사실대로 진술하며, 보유·관리하고 있거나 합리적으로 확보할 수 있는 관련 증거와 자료를 전부 제출할 것을 서약합니다. 이를 위하여 다음 사항을 성실히 이행하겠습니다. 1. 카르텔의 합의 내용, 성립 경위, 실행 과정, 참여자, 의사연락 및 회합의 내용 등 본인이 알고 있는 모든 관련 사실을 누락하거나 숨기지 아니하고 사실대로 구체적으로 진술하고, 관련된 모든 증거와 자료를 즉시 제출하겠습니다. 2. 공소청이 관계 법령에 따라 출석, 자료제출, 또는 사실확인 등을 요구하는 경우 및 수사기관이 관계 법령에 따라 출석, 자료제출 등을 포함한 일련의 수사절차에서 협조를 요구하는 경우 신속하고 성실하게 응하겠습니다. 3. 추가로 알게 된 사실이나 새로 발견·확보한 증거가 있는 경우에는 이를 지체 없이 알린 후 관련 자료를 제출하고, 이미 제출한 진술이나 자료가 사실과 다르거나 불완전하다는 사실을 알게 된 경우에는 이를 즉시 알리고 보완하겠습니다. 4. 카르텔과 관련된 증거나 정보를 파기·삭제·은닉·변조·훼손하거나 다른 사람에게 이를 지시 또는 권유하지 않겠습니다. 또한, 다른 카르텔 참여자 또는 사건 관계인에게 허위진술, 자료의 은닉·폐기 등을 요구하거나 권유하지 않겠습니다. 5. 공소청과 수사기관이 본인의 진술과 신청서를 포함한 자료 일체를 향후 상호 공유하고, 공소청은 이를 형벌감면 여부와 순위의 판단자료 등으로, 수사기관은 이를 수사자료 등으로 활용할 수 있으며, 필요시 법원, 공정거래위원회 등에 위 자료가 제출·공유될 수 있음을 확인합니다. ※ 만일 위 서약사항을 어길 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다.

상기 본인은 위 카르텔 사건에 참여한 사업자(또는 개인)(으)로서 해당 사건의 수사 및 재판이 끝날 때까지 성실하게 협조할 것을 서약하며, 공소청 예규 제183호『카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침』제3조에 의거 본 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신 청 인 (서명 또는 날인)

접수일시 : (공소청 중대범죄부 담당자 서명 또는 날인)

신청번호 : 2026 형벌감면(감면) – 00호

잠정순위 : (공소청 중대범죄부 담당자 서명 또는 날인)

위와 같이 접수함

공소청 중대범죄부 담당자 (서명 또는 날인)

■ 카르텔 사건 형벌감면 신청 처리절차에 관한 지침 [별지 제2호서식] <개정 2026. 10. 16.>

카르텔 사건 형벌감면신청 관리 대장

순번	접수일자	사건번호	신청자 (잠정순위)	가담자	범죄사실 요지	적용법조	보정자료	공소시효	이송 수사기관	기타
1										
2										
3										
4										